

1500331-84.2022.8.26.0567

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JOSE CARLOS METROVICHE

Comarca: Sorocaba

Foro: Foro de Sorocaba

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 04/07/2022

... Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2048263/2022 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, AK1725-1/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLINGER MESSIAS MARQUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sorocaba

Foro de Sorocaba

1ª Vara Criminal

Rua 28 de Outubro, 691, Sorocaba-SP - cep 18087-080

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1500331-84.2022.8.26.0567 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500331-84.2022.8.26.0567

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 2048263/2022 -

2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7, AK1725-1/2022 - 2ªENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 7

Autor:

Justiça Pública

Réu:

KLINGER MESSIAS MARQUES DA SILVA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). JOSE CARLOS METROVICHE

Vistos.

KLINGER MESSIAS MARQUES DA SILVA, vulgo "Adriano das Bala", qualificado nos autos,

foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, porque, no dia 18 de fevereiro de 2022, por volta das 13 horas e 15 minutos, na Rua Benedito Venceslau Mendes, nº 171, Jardim São Paulo, nesta cidade e comarca de Sorocaba, trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal ou regulamentar, 01 porção de MDMA; 02 porções de Tetrahydrocannabinol (THC) – Maconha; 03 porções de Metanfetamina, 04 porções de MDMA, 01 porções de MDMA, 09 porções de MDMA, 20 porções de MDMA, 20 porções de MDMA, 20 porções de MDMA, 06 porções de MDMA, 01 porção de MDMA, 03 porções de MDMA, 13 porções de MDMA, 05 porções de MDMA, 20 porções de MDMA, 04 porções de MDMA, 01 frasco contendo 725ml de Diclorometano, substâncias entorpecentes que determinam dependência física ou psíquica, conforme demonstra o auto de exibição e apreensão de fls.12/13, laudo de constatação de fls.41/49, as imagens de fls.33/38, laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls.131/134 e laudo de exame químico toxicológico definitivo de fls.135/138.

Narram os autos que, na data dos fatos, o denunciado guardava e mantinha em depósito as substâncias entorpecentes supramencionadas em seu apartamento, trazendo consigo parte do entorpecente para a venda. Na ocasião, logo que saiu da portaria do prédio, foi abordado por policiais civis que haviam sido acionados justamente para averiguar denúncias anônimas dando conta que o indiciado estaria comercializando drogas sintéticas, com o uso de redes sociais, identificando-se por “Adriano das Bala”.

Em revista pessoal, foram apreendidos, em poder dele, 25 comprimidos de substâncias MDMA, conhecida vulgarmente como Ecstasy e, ao ser indagado, de pronto, admitiu a comercialização de drogas, indicando que guardava mais entorpecentes em seu apartamento, franqueando a entrada aos agentes policiais.

Na portaria do prédio, havia um envelope destinado ao apartamento do indiciado (imagens de fls.30/31), que ele autorizou sua abertura, havendo, em seu interior, 01 porção de MDMA, e alguns comprimidos da mesma substância.

No interior do apartamento, foram apreendidos outros comprimidos da mesma substância, totalizando com os encontrados em poder do denunciado e no envelope, a quantidade de 126 comprimidos. Também houve a apreensão de 400 micropontos de substância inconclusiva aparentando ser LSD, 02 porções de Maconha, três sacos plásticos contendo porções de Ecstasy, um frasco branco contendo líquido conhecido por Lança-Perfume, uma balança de precisão e dois aparelhos de celular da marca Iphone.

O tráfico ilícito de drogas foi evidenciado pelas denúncias anônimas recebidas pela polícia aliada a apreensão de grande quantidade e variedade de drogas que o denunciante trazia consigo, guardava e mantinha em depósito, a forma como a droga estava acondicionada em porções individuais prontas para a venda e porções maiores destinadas a fragmentação a centenas de porções, somado a apreensão de balança de precisão comumente empregada na pesagem das drogas.

A denúncia foi aditada (fls.154 a 159).

Boletim de ocorrência foi juntado aos autos (fls.07 a 10).

Auto de exibição e apreensão foi juntado aos autos (fls.12 a 13).

Imagens foram juntadas aos autos (fls.33 a 38).

Auto de constatação foi juntado aos autos (fls.41 a 49).

Laudo do IML foi juntado aos autos (fls.54 a 55).

Laudo pericial foi juntado aos autos (fls.131 a 142 e 149 a 152).

O réu foi notificado para apresentação de defesa prévia, nos termos do artigo 55 da Lei 11343/06. Juntada a defesa prévia.

Recebida a denúncia. Designada audiência de instrução.

Em audiência de instrução foram ouvidas duas testemunhas da acusação, e procedeu-se ao interrogatório do réu.

O Ministério Público e a defesa apresentaram alegações finais.

É o relatório DECIDO.

Procede a ação penal.

Da Materialidade.

A materialidade do fato está retratada no auto de prisão em flagrante delito, no boletim de ocorrência, no laudo pericial, bem como pela prova oral colhida.

Da Autoria.

A autoria é indubitosa.

O réu em juízo, confessou a traficância.

“Os fatos são verdadeiros e estou arrependido” e foi o que disse o réu em juízo.

Soma-se à confissão do réu, a prova oral produzida perante o contraditório.

A testemunha de acusação Rodrigo Gomes Matielli, além de confirmar sua versão apresentada na Delegacia de Polícia, disse em juízo que o réu estava em grupos fechados de WhatsApp para vender drogas. O réu confirmou que realizava a venda e tinha mais no apartamento. Ficamos sabendo que as drogas vinham pelo correio. Num pacote enviado pelo correio havia droga.

A testemunha de acusação João Paulo G. P. Almeida disse em juízo que vieram denúncias de que o réu via facebook vendia drogas sintéticas para festas. Saindo do prédio, o réu foi abordado e ali já tinha uma certa quantidade de ecstasy no seu bolso, 125 comprimidos. No apartamento, encontramos uma balança de precisão e droga sintética. Indaguei na portaria se havia correspondência para o réu e tinha um envelope com comprimidos MDMA. O réu tinha anúncios no facebook também. No WhatsApp fazia negociação e era o Adriano das Bala.

Prova firme e segura.

E é fácil concluir que o réu pratica há muito, atividade criminosa voltada exclusivamente ao tráfico (desde a menoridade, conforme fls.40). Acrescente-se que pela grande quantidade de entorpecentes embalados um a um, é possível concluir que o réu investe o seu dia-a-dia na traficância, e sem comprovar ter ocupação lícita, regular e permanente, desde a menoridade, é notório sua atividade criminosa voltada ao tráfico.

Da dosimetria da pena.

Inicialmente, ressalto que “a dosimetria da pena é uma matéria sujeita à discricionariedade do destinatário da prova, cabendo às instâncias ordinárias, mais

próximas dos fatos, das provas, o ônus de fixar, de fato, a reprimenda, competindo, por outro lado, aos Tribunais, em regra, a correção de discrepâncias, apenas se arbitrárias" (Egrégio Supremo Tribunal Federal, Habeas Corpus nº 120283/SP, Relatora Ministra Rosa Weber).

"Quer-se dizer com isso, em suma, que havendo razoabilidade de critérios de formação da reprimenda e sempre obedecidos aqueles constantes do artigo 68 do Código Penal, não há como se mudar o dimensionamento adotado" (Apelação nº 0099967-48.2012.8.26.0050, julgamento ocorrido em 12 de novembro de 2013).

Atendendo aos ditames do artigo 42 da Lei nº 11.343/06 e artigo 59 do Código Penal, e diante da quantidade de drogas, a pena-base é fixada no mínimo legal de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa, a considerar a inexistência de comprovadas circunstâncias judiciais desfavoráveis e o respeito a ser mantido ao entendimento firmado na Súmula 444 do STJ.

Nada há para ser considerado a favor do réu na segunda fase, e mesmo que houvesse (confissão e menoridade relativa), a pena-base já está fixada no mínimo legal (Súmula 231 do STJ). Conforme dito, apesar da confissão e o réu ser menor de 21 anos, não há como diminuir a pena pela circunstância atenuante, porque já foi fixada no mínimo legal.

Reconheço, em terceira fase, à luz da constatação dos quatro requisitos cumulativos exigidos pelo §4º do art. 33 da Lei nº 11.343/06, a não existência de causa especial de diminuição da pena.

O réu vem se dedicando à atividade criminosa.

É que ficou provado sua atividade desde a época da menoridade. Sem dizer que diante da quantidade da droga e falta de ocupação lícita, regular e permanente por vários anos, é indicativo de que vem (e vinha) sobrevivendo pelo comércio ilegal.

Sem dizer que alguns traficantes, para disfarçar, conseguem algum emprego lícito, ficando com o restante do dia a se dedicar à traficância, fazendo-o, como faz o réu em festas e em comércio nas redes sociais.

Prova inequívoca de atividade criminosa.

Aliás, conforme ditado popular, o réu vinha "passando cheque a descoberto e uma hora a conta chega".

Pessoa de alta periculosidade, ao se dedicar à atividade criminosa, situação a indicar que sempre estará envolvido como o tráfico de entorpecentes porque tem desvio de conduta social desde 2017 (fls.40).

Diante disso, torno definitiva a condenação do réu à pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão e o pagamento de quinhentos (500) dias-multa

A unidade de dias-multa, em razão de maiores informações acerca das condições econômicas do réu, será equivalente ao valor de um trigésimo do salário mínimo.

A pena, nos termos do art. 2º, §1º, da Lei nº 8.072/90, deverá ser cumprida no regime inicial fechado, havendo possibilidade de progressão após cumprimento da parcela preconizada no art. 112, da Lei nº 7.210/84, com redação dada pela Lei nº 13.964/2019.

Deixa-se de determinar a substituição da pena corporal por pena restritiva de direitos pela ausência de cumprimento de seus requisitos legais, negando-se, pelos mesmos motivos, a possibilidade de suspensão condicional da execução da pena.

Por fim, em respeito à regra prevista no art. 387, §2º, do Código de Processo Penal, não haver alteração alguma para que regime inicial de cumprimento da pena seja o fechado, a considerar a que o réu foi preso em flagrante em 18 de fevereiro de 2022.

Sem dizer que cabe ao juízo da execução criminal unificar as penas e praticar atos voltados a progressão penal, observados os ditames da lei de regência da matéria.

POSTO ISSO, julgo procedente a denúncia e em consequência, condeno o réu KLINGER MESSIAS MARQUES DA SILVA, vulgo "ADRIANO DAS BALAS", qualificado nos autos, como incurso nas penas previstas no artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, e a cumprir pena privativa de liberdade de cinco (5) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais o pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, em valor unitário mínimo.

Fica mantida a prisão cautelar, diante da alta periculosidade do réu, recomendando-o à prisão onde se encontra. O réu deve ficar por um tempo longe da sociedade, ocasião em que poderá refletir sobre seus atos como cidadão, dentro do contexto social.

Da sucumbência.

Sucumbente, arcará o réu com as custas previstas no artigo 4º, § 9º, "a", da Lei Estadual nº 11.608/03, observando-se que a ele se conferem os benefícios da gratuidade judiciária, por ser presumidamente pobre.

Das anotações e comunicações de praxe, após o trânsito em julgado.

Sem prejuízo de possíveis anotações de praxe:

Comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do artigo 15, inciso III, da Constituição da República Federativa do Brasil e artigo 71, § 2º, do Código Eleitoral;

Lance-se o nome do sentenciado no rol do IIRGD.

Ofícios de praxe.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

JOSÉ CARLOS METROVICHE
JUIZ DE DIREITO

Sorocaba, 04 de julho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA